

Processo nº XXXXXXXX-XX.XXXX.X.XX.XXXX

, já devidamente qualificada nos autos, por meio de seu(sua) advogado(a) que ao final assina, conforme procuração acostada, vem, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 1.022 do CPC/15 e art. 48, da Lei 9.099/95, apresentar

em face da sentença proferida (ID XXXXXXXXX), de acordo com os fundamentos que passa a expor.

O presente aclaratório é tempestivo, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada da sentença em , tendo como prazo final o dia .

Assim, interposto o recurso de embargos declaratórios em , não resta dúvida quanto a sua tempestividade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração quando, em qualquer decisão judicial, houver obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O presente recurso fundamenta-se especificamente no inciso I, vez que permite a eliminação de contradição na decisão atacada.

Portanto, tratando-se de decisão judicial eivada de vício de contradição, é pertinente o manejo do presente aclaratório.

Ao prolatar a sentença, Vossa Excelência reconheceu o preenchimento dos requisitos do benefício de incapacidade requerido, porém fixou a DIB na DER. Explico.

A parte autora ajuizou a presente ação questionando a decisão administrativa de indeferimento do INSS referente ao NB XXXXXXXXXX, com DER em

Em toda a fundamentação da respeitável sentença, o Juízo apontou a existência de incapacidade laborativa com data de início anterior a DER, coincidindo com a data do acidente sofrido pelo segurado.

A partir do acidente o segurado foi afastado pela empresa das atividades laborativas, percebendo salário durante os primeiros 15 dias de incapacidade.

Tratando-se de segurado empregado, a teor do art. 60, *caput*, e §1º, da Lei nº 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporário será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, bastando, para tanto, que o requerimento administrativo se dê dentro do prazo de 30 dias do afastamento laboral.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

, verifica-se que o NB XXXXXX foi requerido em XX/XX/XXXX, isto é, dentro do prazo de 30 (trinta) dias do afastamento laboral.

Todas essas informações constam da fundamentação da sentença ora atacada, porém o ponto inconciliável de se fixar a DIB na DER constou do seguinte parágrafo:

“Citar parágrafo desconexo/ponto contraditório”.

Como se observa, Exa., com a devida vênia, em que pese reconhecer a DII na data do afastamento laboral da segurada e pontuar que o requerimento

administrativo foi formulado dentro do prazo de 30 (trinta) dias do afastamento, esta conclusão é claramente contraditória, de modo que contraria a legislação de regência, bem como a própria fundamentação da sentença e, de certo, isso poderá causar à parte autora eventual cobrança de valores pagos indevidamente, o que não se pretende seja consumado.

Dessa forma, resta evidente a contradição apontada na sentença (ID XXXXXXXX), a qual merece reparo.

Por todo o narrado, requer a Vossa Excelência o recebimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o efeito de sanar o vício de contradição apontado em Vossa decisão, fixando-se a DIB do NB XXXXXXXX, em _____.

Nestes termos,

Pede deferimento.

XXXXXXXXXXXX, XXXX de XXXXXXXXXXXX, de 202X.

OAB XXXXXXXX/XX